

1507295-56.2021.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... ré, em sede policial, negou o tráfico, dizendo ser apenas usuária (fls. 10). Em juízo, confessou o crime de tráfico. Disse que são verdadeiros os fatos, pois estava mesmo vendendo drogas, cocaína e crack, embora não se lembrasse do número exato das porções de drogas. Afirmou que o dinheiro era proveniente da venda de porções. Alegou que precisava de dinheiro e também era ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1507295-56.2021.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507295-56.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2249232/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 20219591 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2540/21/610 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2249232 - DEL.POL.SALTO, 2540/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAMILA CAROLINE DOS SANTOS

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

CAMILA CAROLINE DOS SANTOS, qualificada nos autos, menor de 21 anos foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, no dia 13 de setembro de 2021, por volta de 20h30min, na Rua Campinas, nº 100, Jardim Marília II, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo e guardava, para venda e entrega a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, a) 2 (duas) porções de "Cannabis Sativa L" (maconha), contendo a substância tetrahidrocannabinol (THC)", com peso bruto de 4,65g (quatro gramas e sessenta e cinco centigramas); b) 7 (sete) porções de "cocaína" em sua forma petrificada popularmente conhecida como "crack", com peso bruto de 1,58g (um grama e cinquenta e oito centigramas); e c) 5 (cinco) porções de "cocaína", com peso bruto de 8,2g (oito gramas e vinte centigramas), todas embaladas em invólucros plásticos, tudo

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 08 de outubro de 2021 (fls. 101/103), a ré foi notificada (fls. 136/137) e apresentou defesa prévia (fls. 112/117). A denúncia foi recebida em 25 de outubro de 2021 (fls. 120/121) e a ré foi citada (fls. 158/159). Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas arroladas em comum e, ao final, a ré foi interrogada (fls. 181/184).

Em memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal e a condenação da acusada nos termos da denúncia, requerendo a fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entendendo não ser possível a benesse prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006. Ao final, pugnou pela imposição de regime fechado, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sem substituição por restritivas de direitos (fls. 191/198). A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal e a consequente absolvição da acusada por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do tráfico para a conduta prevista no artigo 28, da Lei em comento. Ainda em caráter subsidiário, em caso de procedência, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento da confissão espontânea, não conhecimento da agravante constante da denúncia, concessão do benefício do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou, ainda, a suspensão condicional da pena. Ao final, requereu o direito de recorrer em liberdade (fls. 205/214).

É o relatório.

Decido.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 02/04), autos de exibição/apreensão e constatação preliminar (fls. 06/08) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 155/157), além da prova oral colhida durante as duas fases do feito.

A ré, em sede policial, negou o tráfico, dizendo ser apenas usuária (fls. 10). Em juízo, confessou o crime de tráfico. Disse que são verdadeiros os fatos, pois estava mesmo vendendo drogas, cocaína e crack, embora não se lembrasse do número exato das porções de drogas. Afirmou que o dinheiro era proveniente da venda de porções. Alegou que precisava de dinheiro e também era usuária (fls. 184).

Glauco de Lima Sarachini Garcia, policial militar, disse que a Camila já era conhecida nos meios de tráfico lá nos prédios do Jardim Marília. Contou que estavam patrulhando pelo local, que é ponto visado no tráfico, e a ré estava de frente ao Mercado Martins, com uma sacola de roupas e, ao ser abordada, constataram que dentro das roupas dessa sacola, havia drogas, e que ela também tinha dinheiro consigo, dentro do soutien, em notas trocadas (fls. 147).

André Luis da Silva Abbad, policial militar, apresentou testemunho em perfeita consonância com o de seu colega de farda (fls. 147).

Encerrada a instrução, restou comprovada a ocorrência do tráfico de drogas exatamente como mencionado na denúncia, o que foi corroborado pela confissão espontânea da acusada que, malgrado tenha dito ser apenas usuária na Delegacia, confessou em juízo, a prática do crime, dizendo que apesar de não se recordar do número exato de porções, realizava mesmo o tráfico, e acrescentou que o dinheiro encontrado em seu poder era proveniente da venda de entorpecentes (fls. 148).

Ademais, os depoimentos dos agentes públicos foram seguros, coesos, harmônicos e cheios de detalhes, que foram todos confirmados ao longo da instrução, e o simples fato de serem ouvidos como testemunhas, não retira de seus depoimentos o prestígio, o peso e a veracidade. Ademais, como bem argumentou o Dr. Promotor de Justiça, decidir em contrário seria desprestigiar, injustificadamente, o agente da Administração Pública.

Neste sentido a jurisprudência:

“Tráfico de entorpecente - Decisão condenatória baseada em depoimento de policial - Descrição segura, precisa e uniforme dos fatos - Inexistência de motivos que o invalidem - Presunção de idoneidade - Preliminar de cerceamento de defesa repelida” (RT 614/275).

Também:

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e aos depoís negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

Ainda:

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos". (TJSP; Apelação Criminal 1510160-57.2018.8.26.0526; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional e com a observância dos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos. Revestem-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não cabendo suas desqualificações pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Assim o pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo sentido o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97).

Ademais, inexistente qualquer indício de que pretenderiam, deliberadamente, prejudicar a acusada, até porque seus testemunhos foram corroborados pela confissão da ré. Nesse contexto, cumpre mencionar não ter havido ilegalidade alguma na abordagem realizada, ao contrário ao alegado pela combativa defesa, pois os policiais militares abordaram a ré, ao suspeitarem que ela estaria realizando o tráfico, o que acabou se confirmando.

Pela coesão e harmonia de todo o contexto probatório, ficou mais do que evidente a prática do tráfico, na forma mencionada na denúncia.

Não há, também, como se aceitar qualquer pretensão desclassificatória, até porque nenhuma prova efetiva neste sentido foi trazida.

Por amor ao debate, consigno que o simples fato de se transportar, guardar ou trazer consigo a substância entorpecente já configura a conduta tipificada. Neste sentido, a jurisprudência que ora me permito transcrever:

"A ausência de prova quanto à comercialização da maconha não desconfigura o crime previsto no art. 12, da Lei n. 6368/76. Adquirir ou guardar a substância tóxica, bastam à sua tipificação, pois, nem sempre é necessária a finalidade comercial." (TJBA Bahia Forense 18/173)

"O fato de alguém, sem a necessária autorização, guardar, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, por si só tipifica o delito do art. 12 da Lei antitóxica, pouco importando seja o depósito mantido em nome próprio ou por conta de terceiro" (TJSC JC 28/546)

Segundo entendimento do C. STJ, "O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente" (HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 23/02/2016, DJE 15/03/2016).

Por fim, o pedido da Defesa de não reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal não merece acolhida. Isso porque o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o que levou o Governo do Estado de São Paulo a decretar estado de calamidade pública em todo o estado, a partir de 20 de março de 2020, sem fixar a data de seu encerramento. No mesmo sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/20 reconhecendo o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em todo o território nacional. Assim, vivemos um período em que menos pessoas transitam pelas ruas e isso, por si só, já demonstra maior facilidade para o cometimento do crime em testilha, que ocorreu em 13 de setembro de 2021, portanto, durante o estado de calamidade pública.

Em suma, encerrada a instrução, ficou evidenciado à sociedade que a ré praticou o crime que lhe foi atribuído na denúncia, sendo incursa na pena do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, no dia 13 de setembro de 2021, por volta de 20h30min, na Rua Campinas, nº 100, Jardim Marília II, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo e guardava, para venda e entrega a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, a) 2 (duas) porções de "Cannabis Sativa L" (maconha), contendo a substância tetrahidrocannabinol (THC), com peso bruto de 4,65g (quatro gramas e sessenta e cinco centigramas); b) 7 (sete) porções de "cocaína" em sua forma petrificada popularmente conhecida como "crack", com peso bruto de 1,58g (um grama e cinquenta e oito centigramas); e c) 5 (cinco) porções de "cocaína", com peso bruto de 8,2g (oito gramas e vinte centigramas), todas embaladas em invólucros plásticos, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, ficou provada de forma inconteste a ocorrência do delito mencionado na inicial e a conduta da acusada, razão pela qual, passo a lhe aplicar as sanções cabíveis, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Atenta às circunstâncias do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e às do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base da acusada acima do mínimo legal, qual seja, em 05 anos e 03 meses de reclusão e 525 dias-multa para o delito de tráfico (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006).

Isso em virtude da culpabilidade acentuada da acusada, que estava em liberdade provisória concedida nos autos 1507279-05.2021.8.26.0526 quando praticou o crime em testilha. Também por ser a ré portadora de maus antecedentes, porquanto foi denunciada nos autos de nº 1507279-05.2021.8.26.0526 por crime de tráfico cometido em 09 de setembro de 2021, data anterior ao cometimento do crime aqui julgado, e condenada definitivamente por aquele crime (fls. 203) no curso da presente demanda. Como anteriormente mencionado, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, já que o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus. No entanto, a agravante deve ser compensada pela atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal). Assim, mantém-se a pena inicialmente fixada, de 05 anos e 03 meses de reclusão e 525 dias-multa para o delito de tráfico.

Ademais, a ré era menor de 21 anos ao tempo da ação, o que causa a incidência, também, da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, fazendo com que a pena da acusada seja reduzida ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão, além de 500 dias-multa, respeitada a Súmula 231 do Colendo Supremo Tribunal Federal.

Não há causas de aumento de pena e, em que pese o grande respeito pela posição ministerial, entendo não ter ficado demonstrada nos autos a dedicação da ré à atividade criminosa, malgrado não fosse essa a primeira vez que o fizesse. Ademais, a ré foi colaborativa, não havendo elementos que desconfigurem sua alegação de que passava por momento de dificuldades financeiras e, por ser também usuária de drogas, certamente possuía dívida com o tráfico, mormente após ter sido presa, dias antes, pelo crime julgado nos autos de nº 1507279-05.2021.8.26.0526, e não se provou no presente feito que o tráfico realizado pela ré não fosse eventual. Portanto, não havendo quaisquer dos impedimentos mencionados no fim do § 4º do artigo 33, da lei em tela, reduzo sua pena pelo tráfico em metade, qual seja, resultando, assim, na pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, que torno definitiva à minguia de outras causas modificadoras.

Fixo a unidade do dia-multa no mínimo previsto em Lei.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação e CONDENO a ré CAMILA CAROLINE DOS SANTOS, qualificada nos autos, RG 62.162.631, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, ao cumprimento da pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 250 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O reconhecimento recente, por parte do Colendo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade de parte dos artigos 33, parágrafo 4º, e 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, para afastar a vedação abstrata da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Informativo nº 598, Título Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substituição de Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos 13, Processo HC 97256), aliado à decretação, pelo Senado Federal, da suspensão da execução de parte do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº

11.343/2006, em sua expressão que rezava "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", tornou necessário que também no crime de tráfico seja analisado eventual preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, para possibilitar a benesse prevista no em seu caput.

No presente caso, considerando a pena fixada, os elementos mencionados para a concessão da benesse do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e o fato de o crime não ter sido cometido com violência, mostra-se perfeitamente possível a conversão prevista no artigo 44, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º., alínea "c", do mencionado estatuto. Assim, nos termos do parágrafo 2º do referido artigo, converto a pena privativa de liberdade aplicada à ré em duas penas restritivas de direitos, quais sejam: 1) prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes à época do efetivo pagamento, à entidade pública ou privada com destinação social (a ser designada oportunamente pelo juízo da execução), que deverá ser revertido na compra e respectiva entrega de alimentos ou produtos não perecíveis; 2) prestação de serviços à comunidade, que, nos termos do artigo 46, par. 30., do referido Codex, será convertida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho e devendo ser cumprida em entidades especializadas (par. 20., do mesmo artigo).

Outrossim, caso descumpra injustificadamente a substituição concedida, fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o aberto.

Expeça-se alvará de soltura incontinenti.

Concedo à acusada o direito de aguardar o julgamento definitivo do feito antes de iniciar o cumprimento da pena.

Decreto o perdimento dos valores e bens apreendidos nestes autos, em favor da União (artigo 63 da Lei 11.343/06). Outrossim, havendo laudo definitivo encartado aos autos, fica autorizada a destruição de eventual droga remanescente, observada a necessidade de contraprova, nos termos da lei.

Arbitro os honorários advocatícios do Procurador nomeado, no teto do Convênio.

Após, o trânsito em julgado expeça-se certidão. Na hipótese de interposição de recurso, antes da remessa ao Egrégio Tribunal, providencie a serventia a expedição de certidão de honorários parciais. Caberá ao advogado interessado providenciar a impressão e entrega na OAB.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, procedam-se às atualizações, anotações e averbações pertinentes e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Salto, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA